

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5516/2534

นายก รี หรือ จัก รี ชู จันทร
นาย เสรี ศิริบุญวงศ์

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 174 (2), มาตรา 247

จำเลยฎีกาคำพิพากษาศาลอุทธรณ์โดยขอให้ยกฟ้องโจทก์ แต่จำเลยเสียค่าขึ้นศาลชั้นฎีกาในทุนทรัพย์เพียง 140,000 บาท และค่าขึ้นศาลอนาคตอีก 100 บาท ส่วนดอกเบี้ยในต้นเงิน 140,000 บาท ซึ่งต้องเสียค่าขึ้นศาลชั้นฎีกาด้วยจำเลยหาได้เสียให้ถูกต้องไม่ ศาลฎีกามีคำสั่งให้ศาลชั้นต้นเรียกค่าขึ้นศาลชั้นฎีกาที่ยังขาดจากจำเลยให้ครบถ้วน ศาลชั้นต้นได้มีหมายนัดแจ้งให้จำเลยนำเงินค่าขึ้นศาลชั้นฎีกามาวางศาลเพิ่ม แต่จำเลยไม่นำเงินค่าขึ้นศาลชั้นฎีกามาวางภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด จึงเป็นกรณีที่จำเลยเพิกเฉยไม่ดำเนินคดีภายในเวลาตามที่ศาลชั้นต้นกำหนด ถือได้ว่าจำเลยทิ้งฎีกาตาม ป.วิ.พ. มาตรา 174(2) ประกอบด้วยมาตรา 246 มาตรา 247.

โจทก์ฟ้องว่า ค่าจ้างที่จำเลยค้างชำระ 140,000 บาท โจทก์ขอให้บังคับจำเลยชำระเงินจำนวนดังกล่าวพร้อมดอกเบี้ยแก่โจทก์

จำเลยให้การว่า โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้อง คดีขาดอายุความแล้ว

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงินค่าจ้างให้โจทก์ 140,000 บาทพร้อม ดอกเบี้ย

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีนี้จำเลยฎีกาคำพิพากษาศาลอุทธรณ์โดยขอให้ยกฟ้อง โจทก์ แต่จำเลยเสียค่าขึ้นศาลชั้นฎีกาในทุนทรัพย์เพียง 140,000 บาท และค่าขึ้น ศาลอนาคตกอีก 100 บาท ส่วนดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในต้นเงิน 140,000 บาท นับแต่วันที่ 25 มิถุนายน 2525 ถึงวันฟ้อง ซึ่งจะต้องเสียค่าขึ้นศาลชั้นฎีกาด้วย ตามตาราง 1(1)(ก) ท้ายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งจำเลยหาได้เสียให้ ถูกต้องไม่ ศาลฎีกาจึงมีคำสั่งให้ศาลชั้นต้นเรียกค่าขึ้นศาลชั้นฎีกาที่ยังขาดจากจำเลย ให้ครบถ้วนภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด หากจำเลยไม่ปฏิบัติให้ส่งสำนวนพร้อม ด้วยคำพิพากษาของศาลฎีกาคืนศาลฎีกาเพื่อดำเนินการต่อไป ปรากฏว่าศาลชั้นต้นได้ มีหมายนัดแจ้งให้จำเลยนำเงินค่าขึ้นศาลชั้นฎีกามาวางศาลเพิ่ม แต่จำเลยไม่นำเงิน ค่าขึ้นศาลชั้นฎีกาที่ยังขาดมาชำระต่อศาลชั้นต้นภายในกำหนด ศาลชั้นต้นจึงงดอ่าน คำพิพากษาศาลฎีกา และส่งสำนวนพร้อมด้วยคำพิพากษาของศาลฎีกาคืนศาลฎีกา เพื่อดำเนินการต่อไป

พิเคราะห์แล้วเห็นว่า เมื่อจำเลยไม่นำเงินค่าขึ้นศาลชั้นฎีกามาชำระเพิ่มเติมให้ ครบถ้วนภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด จึงเป็นกรณีที่จำเลยเพิกเฉยไม่ดำเนินคดี ภายในเวลาตามที่ศาลชั้นต้นกำหนด ถือได้ว่าจำเลยทิ้งฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธี พิจารณาความแพ่งมาตรา 174(2) ประกอบด้วย มาตรา 246, 247"

ให้จำหน่ายคดีออกจากสารบบความของศาลฎีกา.

(จเร อำนวยการพัฒนา-อัมพร เดชศิริ-สมปอง เสนเนียม)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>